

채 권 가 압 류 신 청 서

채 권 자 주식회사 아이티이지
 대표이사 조명래
 서울 서초구 서초대로 250, 3층(서초동, 스타갤러리브릿지)

 위 채권자의 신청대리인 법무법인(유한) 백송
 담당변호사 안희준, 박소진
 서울 서초구 반포대로28길, 6층(서초동, 초석빌딩)
 전화:02-582-8600, 팩스: 02-582-8606

채 무 자 최상국
 서울 송파구 삼전로 13길 19, 501호(잠실동)

제3채무자 한순자
 서울 송파구 삼전로 13길 19, 501호(잠실동)

청구채권의 표시

금 100,000,000원

채권자가 채무자에 대하여 가지는 불법행위로 인한 손해배상 청구채권 486,436,026원
중 일부청구

가압류할 채권의 표시

별지목록 기재와 같음

신 청 취 지

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지 목록 기재 채권을 가압류한다.
 2. 제3채무자는 채무자에게 위 채권의 지급을 하여서는 아니된다.
- 라는 결정을 구합니다.

신 청 이 유

1. 당사자 사이의 관계

채권자 주식회사 아이티이지(이하 “채권자“)는 IT 장비 유통 등을 영위하는 법인으로, 대표이사는 조명래입니다(소갑 제1호증의 1 주식회사 아이티이지 법인등기부등본).

채무자 최상국은 주식회사 구디즈(이하 “구디즈“)의 대표이사이고, 김영준은 주식회사 나우인투(이하 “나우인투“)의 사내이사(대표자)이며, 오용주는 최상국의 배우자로서 이 사건 계약의 연대보증인입니다(소갑 제1호증의 2 주식회사 구디즈 법인등기부등본, 소갑 제1호증의 3 주식회사 나우인투 법인등기부등본).

2. 이 사건 신청에 이르게 된 경위

가. 이 사건 계약 체결 경위

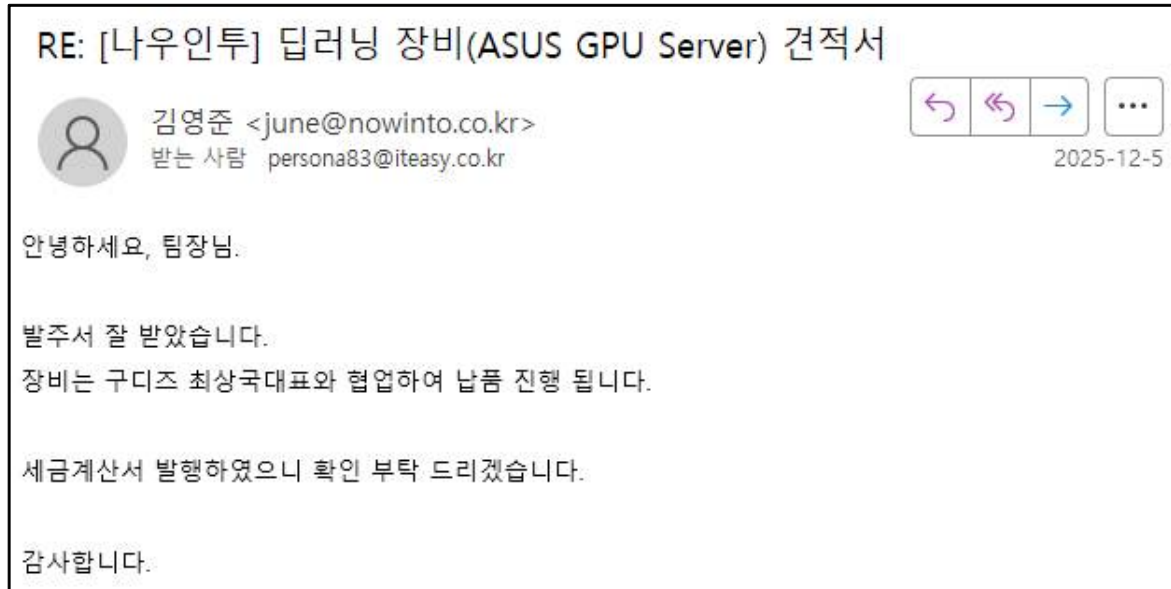
채무자 최상국은 2025. 11. 중순경 채권자의 영업상무 김형문에게 연락하여, AI 관련 투자 건으로 채권자가 GPU 서버를 구매하여 구디즈에 12개월 분할납부 방식으로 공급하고, 서버 구매비용에 15% 마진을 반영하는 거래구조를 제안하였습니다(소갑 제4호증 문자내역).

거래구조의 핵심은, 채권자가 나우인투에 GPU 서버 매입대금을 선지급하면, 나우인투가 최상국과 협업하여 구디즈가 지정하는 최종 고객사(엔드유저)에 GPU 서버를 실물로 납품하고, 구디즈는 채권자에게 12개월 분할납부 방식으로 대금을 지급하는 것이었습니다.

실제로 1차 거래 당시 채권자의 구매팀장 김차현이 나우인투에 납품방식을 확인하자, 김영준은 2025. 12. 5. “장비는 구디즈 최상국 대표와 협업하여 납품한다” 고 명시적으로 회신하였습니다(소갑 제5호증 메일내역).

[이미지 삽입을 위한 여백]

[소갑 제5호증 메일내역 중 2025. 12. 5.자 메일]



나. 5차례 물품공급계약 체결 및 6회에 걸친 매입대금 지급

이에 따라, 채권자와 구디즈는 아래와 같이 2025. 12. 5.경부터 2026. 5. 15.경까지 각 물품공급계약을 체결하였고, 채권자는 나우인투에 6회에 걸쳐 총 648,010,000원의 매입대금을 지급하였으며, 나우인투의 사내이사인 김영준은 각 입금사실을 확인하였습니다.

순 번	계약일	품명	지급일	지급액	공범 범위	증거관계
1	2025. 12. 3.	ESC4000 -E11 GPU 서버 2대	2025. 12. 5.	49,500,000원	최상국, 김영준	소갑 제2호증의1 소갑 제3호증의1 소갑 제7호증의1 소갑 제7호증의2
2	2025. 12. 3.	ESC4000 -E11 GPU 서버 2대	2025. 12. 8.	49,500,000원	최상국, 김영준	
3	2025. 12. 26.	ESC8000 -E12 GPU	2025. 12. 31.	102,520,000원	최상국, 김영준	소갑 제2호증의2 소갑 제3호증의2 소갑 제7호증의3

		서버 2대				
4	2026. 1. 19.	ESC8000 A-E13 GPU 서버 2대	2026. 1. 30.	117,700,000원	최상국, 김영준, 오용주	소갑 제2호증의3 소갑 제3호증의3
5	2026. 1. 20.	ESC4000 A-E12 GPU 서버 2대	2026. 1. 30.	105,380,000원	최상국, 김영준, 오용주	소갑 제2호증41 소갑 제3호증41 소갑 제7호증의4
6	2026. 5. 13.	ESC8000 A-E13 GPU 서버 3대	2026. 5. 15.	223,410,000원	최상국, 김영준	소갑 제2호증의5 소갑 제6호증 소갑 제3호증의5 소갑 제6호증 소갑 제7호증의5
합 계		11대		648,010,000원		

다. 분할대금 미납 및 연락 회피

최상국은 5차 계약체결 후 2026. 5. 15. 채권자로 하여금 나우인투에 물품공급대금 223,410,000원을 지급하게 한 직후인 2026. 5.경까지 채권자에게 물품의 분할대금 합계 161,573,974원을 지급하였습니다. 하지만, 구디즈는 2026. 6. 지급기일이 도래한 각 계약의 분할대금 합계 62,099,824원을 지급하지 않았습니다. 이에, 채권자의 김형문 상무가 최상국에게 연락하자, 최상국은 7월 1일 결제하겠다고 하였으나 이를 이행하지 않았습니다.

이후 최상국은 여러 거래처 지급 일정이 겹쳐 당일 지급이 어렵다고 설명하며 지급계획서를 보내겠다고 하였으나 실제 지급은 이루어지지 않았고, 이후에도 통화는 피한 채 문자로만 지급이 어렵다는 취지의 답변만 반복하였습니다.

이에, 채권자는 2026. 7. 1. 최상국에게 ‘7월 2일 13시까지 지급되지 않으면 계약상

연체가산금 3%를 부과하겠다' 고 통지하였음에도 이에 응하지 않았습니다.

채권자는 최상국과 통화가 되지 않자, 2026. 7. 3. 연대보증인인 오용주에게 구디즈의 대금 미납 사실과 연대보증 책임을 알리고 최상국이 연락하도록 조치해 달라고 문자를 발송하였으나, 이에 대한 실질적인 조치는 이루어지지 않았습니다.

이후, 최상국은 2026. 7. 6. 미지급 문제와 관련하여 예정되었던 면담에 대해 회사의 전체 채무·계약·채권·자금흐름을 법률대리인이 검토 중이며 지급일이나 지급계획은 확정할 수 없다고 통보하며 면담을 거부하였습니다.

라. 내용증명 발송 및 법률대리인 회신

채권자는 본 법률대리인을 통하여 2026. 7. 8. 구디즈와 나우인투에 각각 내용증명을 발송하였습니다. 채권자는 구디즈에 대해서는 최종 고객사에 대한 실제 납품·설치 자료, 납품일자·장소·인수자·시리얼번호, 최종 고객사와의 계약서 및 수금자료, 미지급 대금 지급계획을 요구하였고, 나우인투에 대해서는 납품확인서, 물품인도증, 검수·인수확인서, 납품장소·인수자·시리얼번호 및 설치사진 등 실제 인도 증빙을 요구하였으며, 각 내용증명은 2026. 7. 9. 송달되었습니다(소갑 제9호증 최고장, 소갑 제10호증의 1 구디즈에 대한 내용증명, 소갑 제10호증의 2 나우인투에 대한 내용증명).

이에 대하여 구디즈와 나우인투의 공동 법률대리인인 태인합동법률사무소 최정민 변호사는 2026. 7. 9. 양사로부터 분쟁 해결 권한을 위임받았다고 밝히면서 당일 수입하여 구체적인 내용을 검토하지 못하였으므로 다음 주 초까지 회신하겠다고 요청하였습

니다(소갑 제11호증 최정민 변호사 관련 메일).

마. 실물 납품이 이루어지지 않았음의 확인

1) 최종 고객사의 납품 사실 부인

최상국이 3차 거래의 최종 고객사로 안내하였던 인프라칩에 채권자의 직원 김차현이 직접 확인한 결과, 인프라칩은 구디즈를 통해 견적만 받았을 뿐 구매·발주 또는 장비 납품은 전혀 진행하지 않았다고 답변하였습니다(소갑 제8호증 녹취록 김차현-인프라칩 직원).

[소갑 제8호증 녹취록]

○ 직원 :	네. <u>구디즈</u> 요?
○ 김차현 :	네.
○ 직원 :	저희가 <u>구디즈</u> 통해가지고 견적만 받고 아직 그, 구매는 안 했는데, 혹시 다른,
○ 김차현 :	아, GPU 서버, GPU 서버 맞으시죠?
○ 직원 :	네. 그때 한번 여쭙봤던 게,
○ 김차현 :	네.
○ 직원 :	네.
○ 김차현 :	아, 그 <u>구디즈</u> 통해서 견적은 받으셨는데.
○ 직원 :	네, 네.
○ 김차현 :	서버 장비 납품은, 그러니까 발주나 이런 걸 진행 안 하셨다는 말씀이신 거죠?
○ 직원 :	네, 네.
○ 김차현 :	아, 한 건도 안 하신 거죠, 그러면?
○ 직원 :	네.

2) 나우인투의 납품 증빙 미제출 및 책임 회피

채권자는 나우인투에 납품확인서, 물품인도증, 검수확인서, 인수자 서명자료, 납품사진 및 장비 시리얼번호 등 객관적인 인도 증빙의 제출을 수차례 요구하였습니다. 그러나 김영준은 위 자료를 제출하지 않은 채 2026. 7. 3. “구디즈와 이야기하십시오”라고만 회신하였으며, 현재까지 나우인투 명의로 작성되거나 보관된 납품자료를 제출하지 않고 있습니다.

3) 최상국의 납품확인서 제출 유보

채권자가 최상국에게 엔드유저와 작성한 납품확인서의 제출을 요청하자, 최상국은 납품확인서가 존재한다는 취지로 답변하면서도 변호사와 상의하여 제출 여부를 확인한 뒤 답변하겠다고 하며 제출을 유보하였습니다. 이후 현재까지 납품확인서를 비롯한 어떠한 납품 증빙도 제출되지 않고 있습니다.

4) 양사 공동대리인의 '현물 대신 대금 지급' 회신

채권자는 양사에 실제 납품·설치·검수·시리얼 및 최종 고객사 자료를 요구하자, 양사 공동대리인 태인합동법률사무소는 2026. 7. 14. 구디즈의 요청으로 나우인투가 현물이 아닌 대금을 지급하였고, 이를 채권자에게 미리 알리거나 양해를 구하지 못하였다고 회신하였습니다(소갑 제11호증 최정민 변호사 관련 메일).

[소갑 제11호증 최정민 변호사 관련 메일]



바. 채무자 최상국 및 김영준, 오용주를 특경법(사기), 사기죄로 고소함

위와 같이, 채무자 최상국, 김영준, 오용주는 처음부터 나우인투가 구디즈에 GPU 서버를 실물로 납품할 의사나 능력이 없었음에도 불구하고, 채권자를 기망하여 물품대금 명목으로 2025. 12. 5.경부터 2026. 5. 15.경까지 6회에 걸쳐 합계 금 648,010,000원을 나우인투 명의 계좌로 송금받아 이를 편취하였습니다.

이에, 채권자는 2026. 7. 21. 채무자 최상국, 김영준, 오용주를 특경법위반(사기), 사기죄로 고소하였고, 2026. 8. 26. 서초경찰서에서 고소인 조사가 예정되어 있습니다(소갑 제13호증 고소장).

3. 피보전권리 - 불법행위로 인한 손해배상청구권

채무자 최상국 및 김영준, 오용주는 공모하여, 나우인투가 GPU 서버를 실제 조달·납품하지 않을 것임에도 채권자에게 정상적인 실물 납품 거래가 이루어지는 것처럼 기망하여 채권자로부터 합계 648,010,000원을 편취하였습니다.

이에 따라 주식회사 구디즈, 주식회사 구디즈의 대표이사 최상국, 주식회사 나우인투, 주식회사 나우인투의 사내이사인 김영준, 오용주는 공동으로 위 불법행위를 하였는바, 연대하여 채권자에게 손해를 배상할 책임이 있습니다.

특히, ① 채무자 최상국, 김영준 측이 약정된 실물 납품 대신 금전을 지급하였다고 밝힌 점, ② 채무자 최상국이 최종 고객사로 지목한 인프라칩이 구매·발주 및 장비 납품 사실을 전면 부인한 점, ③ 김영준이 장비 시리얼번호, 발주·출고·운송·검수자료 등 기본적인 실물거래 자료를 제출하지 못한 점, ④ 채무자 최상국이 존재한다고 주장한 납품확인서조차 제출하지 않은 점, ⑤ 위와 같은 거래구조가 여러 차례 반복된 점, ⑥ 동일한 거래구조를 다른 업체에도 확대하려 한 정황 등을 종합하면, 채무자 최상국 및 김영준, 오용주는 각 매입대금을 지급받을 당시 약정한 실물 납품을 이행할 의사 없이 채권자를 기망하였다고 봄이 상당합니다.

채권자가 나우인투에 지급한 금원 648,010,000원에서 구디즈로부터 기납부받은 분할대금 161,573,974원을 공제하면 486,436,026원인바, 주식회사 구디즈, 주식회사 구디즈의 대표이사 채무자 최상국, 주식회사 나우인투, 주식회사 나우인투의 사내이사인 김영준, 오용주는 연대하여 불법행위로 인한 손해배상금 486,436,026원을 지급할 의무를

부담합니다.

이에, 채권자는 본건 청구금액을 486,436,026원 중 일부인 100,000,000원으로 합니다.

4. 보전의 필요성

채무자 최상국은 채권자가 분할대금 지급을 독촉하자 여러 거래처 지급 일정이 겹쳐 어렵다고 설명하며 지급계획서를 보내겠다고 하며 수차례 기일을 미루었으나, 실제 지급은 이루어지지 않았고, 이후에는 통화도 피한 채 문자로만 지급이 어렵다는 취지의 답변만 반복하였습니다.

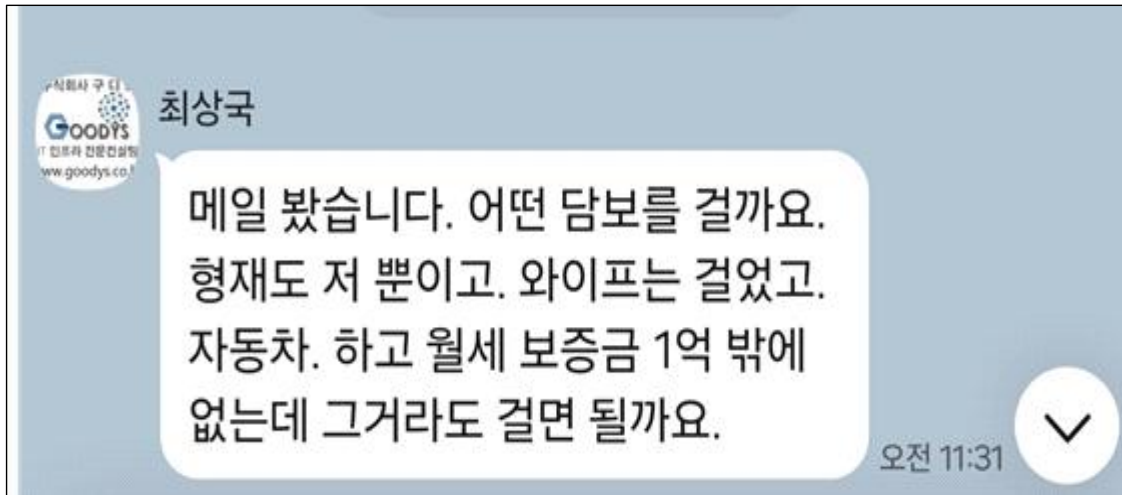
또한, 채권자는 채무자 최상국과 통화가 되지 않자, 연대보증인인 채무자 최상국의 배우자 오용주에게 구디즈의 대금 미납 사실과 연대보증 책임을 알리고 채무자 최상국이 연락하도록 조치해 달라고 문자를 발송하였으나, 어떠한 조치도 이루어지지 않았습니다.

즉, 채무자 최상국은 물론 채무자의 배우자이자 연대보증인인 오용주 역시 연락을 계속하여 회피하고 있고, 2026. 7. 21. 형사사건 고소장이 제출된 이상 민사소송의 제기를 우려하여 채무를 면탈할 목적으로 재산을 처분하거나 은닉할 우려가 매우 높은 상황입니다.

특히, 채무자 최상국은 지급을 독촉하는 채권자의 연락에 “어떤 담보를 걸까요. 형제도 저 뿐이고. 와이프는 걸었고. 자동차.하고 월세 보증금 1억 밖에 없는데 그거라도

걸면 될까요” 라고 메시지를 보내며 본 임차보증금반환채권 외 다른 재산이 없는 것으로 보이는바, 채무자 최상국이 임차보증금반환채권을 처분할 경우 채권자의 강제집행이 현저히 곤란해질 우려가 있습니다.

[소갑 제14호증 최상국 카카오톡 메시지]



이에, 채권자는 장래의 강제집행을 보전하기 위하여 이 사건 가압류신청에 이르게 되었습니다.

5. 지급보증위탁계약을 통한 공탁금 납부 청구

채무자의 사기 범행으로 인하여 이 사건 신청에 이르게 된 경위 등을 고려하시어, 현금공탁 금액을 최소화하여 주시기를 간곡히 부탁드립니다. 이 사건 담보제공에 관하여는 민사집행법 제19조 제3항, 민사소송법 제122조에 의하여 채권자가 보증보험주식회사와 체결한 지급보증위탁계약체결문서의 제출에 의한 담보제공을 하도록 허가하여 주시기 바랍니다

6. 결어

위와 같은 사정으로 채권자는 신청취지와 같은 결정을 받고자 이 건 가압류 신청에 이른 것이오니 채권자의 신청을 인용하여 주시기 바랍니다.

소 명 방 법

1. 소갑 제1호증의 1 주식회사 아이티이지 법인등기부등본
1. 소갑 제1호증의 2 주식회사 구디즈 법인등기부등본
1. 소갑 제1호증의 3 주식회사 나우인투 법인등기부등본
1. 소갑 제2호증의 1 나우인투 견적서 (1차)
1. 소갑 제2호증의 2 나우인투 견적서 (2차)
1. 소갑 제2호증의 3 나우인투 견적서 (3차)
1. 소갑 제2호증의 4 나우인투 견적서 (4차)
1. 소갑 제2호증의 5 나우인투 견적서 (5차)
1. 소갑 제3호증의 1 1차 물품공급계약서 (ESC4000-E11 GPU 서버 2대, 2025. 12. 3.)
1. 소갑 제3호증의 2 2차 물품공급계약서 (ESC8000-E12 GPU 서버 2대, 2025. 12. 26.)
1. 소갑 제3호증의 3 3차 물품공급계약서 (ESC8000A-E13 GPU 서버 2대, 2026. 1. 19.)
1. 소갑 제3호증의 4 4차 물품공급계약서 (ESC4000A-E12 GPU 서버 2대, 2026. 1. 20.)
1. 소갑 제3호증의 5 5차 물품공급계약서 (ESC8000A-E13 GPU 서버 3대, 2026. 5. 13.)
1. 소갑 제4호증 관련자 문자내역
1. 소갑 제5호증 관련자 메일내역
1. 소갑 제6호증 관련자 카카오톡 대화내역

1. 소갑 제7호증의 1 이체확인증 (2025. 12. 5., 49,500,000원)
1. 소갑 제7호증의 2 이체확인증 (2025. 12. 8., 49,500,000원)
1. 소갑 제7호증의 3 이체확인증 (2025. 12. 31., 102,520,000원)
1. 소갑 제7호증의 4 이체확인증 (2026. 1. 30., 223,080,000원)
1. 소갑 제7호증의 5 이체확인증 (2026. 5. 15., 223,410,000원)
1. 소갑 제8호증 녹취록 (김차현- 인프라칩 직원 2026. 7. 6.)
1. 소갑 제9호증 최고장 (2026. 7. 2.)
1. 소갑 제10호증의 1 내용증명 (구디즈에 대한 납품자료 요구, 2026. 7. 8.)
1. 소갑 제10호증의 2 내용증명 (나우인투에 대한 납품자료 요구, 2026. 7. 8.)
1. 소갑 제11호증 최정민 변호사 관련 메일
1. 소갑 제12호증 진술서(노성민)
1. 소갑 제13호증 고소장
1. 소갑 제14호증 최상국 카카오톡 메시지
1. 소갑 제15호증 서울특별시 송파구 잠실동 243-29 501호 등기부등본

2026. 8. .

채권자 소송대리인

법무법인(유한) 백 송

담당 변호사 안 희 준 (인)

박 소 진 (인)

서울동부지방법원 귀중

[별지]

가압류할 채권의 표시

청구금액 금 100,000,000원(불법행위로 인한 손해배상 청구채권)

채무자와 제3채무자와의 부동산임대차계약에 의하여 제3채무자 소유

1동의 건물의 표시 서울특별시 송파구 잠실동 243-29 [도로명주소] 서울특별시 송파구
삼전로13길 19 대지권의 목적인 토지의 표시 서울특별시 송파구 잠실동 243-29 대
167.8㎡ 전유부분의 건물의 표시 제5층 제501호 철근콘크리트조 83.92㎡ 대지권의 표시

대지권종류: 1. 소유권대지권 대지권비율: 167.8분의 40.47

에 대한 임차보증금으로 채무자가 제3채무자에게 교부한 임차보증금 반환채권 중 위
청구금액에 이르는 금원.